



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030105

DOM
2015-03-03
Stockholm

Mål nr
T 6311-14

Sid 1 (4)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2014-06-02 i mål nr T 435-12, se bilaga A

KLAGANDE

Martin Atso, 770226-8371
Tallin
Akademia tee 60-40
12614
Estland

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur. kand. Gottfried Hummler
Nygatan 18-20
151 72 Södertälje

MOTPART

Winita Kalaphongsri, 850926-0868
c/o Marie Witt, Sibeliusgången 14
164 73 Kista

Ombud: Advokaten Serpil Güngör
Box 7430
103 91 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten upphäver vad tingsrätten har bestämt om umgänge, punkterna 2 och 3 i tingsrättens domslut.

Hovrätten beslutar att följande i stället ska gälla beträffande umgänget mellan Martin Atso och sonen Alexander, 080718-4072.

Alexander ska ha rätt till umgänge med Martin Atso

– under ett veckoslut, fredag-söndag, varannan månad med början under april 2015,

Dok.Id 1195465

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 669 80 E-post: svea.avd3@dom.se www.svea.se	08-561 669 88	måndag – fredag 09:00-15:00

- under två veckor, dock inte sammanhängande, sommaren 2015,
- varje sommar under två veckors sammanhängande tid från och med sommaren 2016.

Vid samtliga umgängestillfällen ska Winita Kalaphongsri resa till Estland med Alexander för att umgänget ska kunna utövas. Inför varje umgängestillfälle ska parterna själva bestämma den exakta tiden och platsen för umgänget.

2. Vad hovrätten förordnat under punkten 1 gäller omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Gottfried Hummler till 26 458 kr, varav 19 530 kr avser arbete, 1 420 kr tidsspillan, 270 kr utlägg och 5 238 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Martin Atso har som han slutligen bestämt sin talan frånfallit sina tidigare yrkanden i fråga om vårdnad och boende och yrkat att han ska tillerkännas visst umgänge med Alexander.

I samband med sammanträde inför hovrätten har parterna träffat den överenskommelse om umgänge som framgår av punkterna 1 och 2 i hovrättens domslut. De har begärt att tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Vad parterna har kommit överens om får anses vara förenligt med vad som är bäst för deras gemensamma barn Alexander. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med överenskommelsen.

Ersättning till rättshjälpsbiträdet

Gottfried Hummler har yrkat ersättning för 29 timmars arbete och 2,5 timmes tidsspillan. Han har därutöver yrkat ersättning för utlägg och mervärdesskatt.

Målet har i hovrätten varit av sådan art och omfattning att Gottfried Hummler får anses skäligen tillgodosedd med en ersättning som motsvarar 15 timmars arbete.

Normalt gäller att en klient uppsöker biträdet på dennes kontor. Gottfried Hummler har inte visat att hans resa till Martin Atso varit nödvändig för att ta till vara dennes rätt.

Kostnaden för telefoni, kopiering och frimärken ingår i arvodet och ersätts inte som utlägg.

Ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete, tidsspillan och utlägg ska därför fastställas åt Gottfried Hummler med det belopp som framgår av punkten 3 i domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2015-03-31



I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Annika Åkerlind, referent, tf. hovrättsassessorn Lina Cajvert samt nämndemännen Catharina Ingvarsson och Nemanja Kovavevic.

Rättelse/komplettering

Dom, 2014-06-02

Komplettering, 2014-06-13

Beslutat av: rådmannen Angelica Jonsson

Domslutet, sidan 2, kompletteras enligt följande:

8. Ann-Catrin Barks ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 80 652 kr, varav 54 817 kr avser arbete, 7 980 kr tidsspillan, 1 725 kr utlägg och 16 130 kr mervärdesskatt. Beloppet har utgått som förskott till Ann-Catrin Bark, som tidigare varit förordnad som rättshjälpsbiträde för Winita Kalaphingsri.

Ab 195-

1

BILAGA 7

PARTER**Kärande**

Winita Kalaphongsri, 850926-0868

Medborgare i Thailand

c/o Marie Witt

Sibeliushöjden 14, Lgh 1902

164 73 Kista

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Serpil Gungör

Innerstans Advokatbyrå Kommanditbolag

Box 7430

103 91 Stockholm

Svarande

Martin Atso, 770226-8371

Medborgare i Estland

Kämpevägen 41, Lgh 1201

151 54 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur. kand. Gottfried Hummler

c/o Juristbyrå Gottfried Hummler

Nygatan 18-20

151 72 Södertälje

DOMSLUT

1. Winita Kalaphongsri ska ha ensam vårdnad om Alexander, 080718-4072.
2. Alexander tillerkänns rätt till umgänge med Martin Atso enligt följande:
 - a) varje lördag, från och med den 16 augusti 2014 till och med den 6 september 2014, kl. 10.30–13.30 i lokalerna för den s.k. Umgängesstödsverksamheten i Rinkeby-Kista,
 - b) varje ojämn vecka, från den 13 september 2014 till den 12 oktober 2014, från lördag kl. 10.30 till söndag kl. 13.30, med hämtning och lämning utanför lokalerna för den s.k. Umgängesstödsverksamheten i Rinkeby-Kista,

Dok.Id 208333

T 6311-14

Postadress

Box 348

151 24 Södertälje

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

08-561 66 800

Telefax

08-561 66 899

E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

Expeditionstid

måndag – fredag

08:30-16:00

- c) varje ojämna vecka, från den 25 oktober 2014 till den 24 november 2014, från lördag kl. 10.30 till måndag vid förskolans/skolans början, med hämtning utanför lokalerna för Umgängesverksamheten i Rinkeby-Kista och lämning utanför förskolan/skolan, och därefter
- d) varje ojämna vecka, med början den 12 december 2014, från fredag efter förskolans/skolans slut till måndag vid förskolans/skolans början, med hämtning och lämning utanför förskolan/skolan.

3. Vid de umgängestillfällen som anges under punkten 2 a) ska Winita Kalaphongsri lämna Alexander i verksamhetens lokaler kl. 10.00 varje lördag och hämta honom kl. 14.00.

4. Vad som förordnats under punkterna 1 – 3 ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
5. Tingsrättens interimistiska beslut den 25 juli 2013 ska inte längre gälla.
6. Serpil Güngörs ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 197 308 kr, varav 108 460 kr avser arbete, 30 666 kr utlägg, 18 720 kr tidsspillan och 39 462 kr mervärdesskatt. Tingsrätten erinrar om att tidigare förordnat rättshjälpsbiträde i beslut den 2 oktober 2012 och den 18 juni 2013 tillerkänts förskott på sin biträdesersättning med sammanlagt 80 652 kr.
7. Gottfried Hummlers ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 82 713 kr, varav 63 800 kr avser arbete, 1 170 kr tidsspillan, 1 200 kr utlägg och 16 543 kr mervärdesskatt.

o

*

- o 8. Ann-Catrin Barhs ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 80 652 kr, varav 54 817 kr avser arbete, 7 980 kr tidsspillan, 1 725 kr utlägg och 16 130 kr mervärdesskatt. Hela beloppet har utbetalt som förskott till Ann-Catrin Barh, som tidigare varit förordnad som rättshjälpsbiträde för Winita Kalaphongsri.

* Södertälje
municipalitet

SESUT 2014-06-13

kompletteringsavgift
17-11-15 153 mte-
samtal.

Beslutet kan
överklagas förskott,
senast den
4 juli 2014.
Lagad

BAKGRUND

Winita Kalaphongsri yrkade i en ansökan om stämning som inkom till Stockholms tingsrätt den 10 februari 2012 att tingsrätten skulle döma till äktenskapsskillnad mellan parterna. Efter det att målet överlämnats till Södertälje tingsrätt, utfärdades stämning mot Martin Atso.

Winita Kalaphongsri yrkade därefter, i en skrift som inkom till tingsrätten den 20 mars 2012, i första hand att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om parternas gemensamma barn Alexander, född 2008. I andra hand yrkade hon att barnet skulle ha sitt stadgvarande boende hos henne. Yrkandena framställdes jämväl interimistiskt.

Den 20 april 2012 inkom parterna med en skrift enligt vilken de hade kommit överens om att Alexander skulle vara stadigvarande boende hos Winita Kalaphongsri och att vårdnaden om sonen även fortsättningsvis skulle vara gemensam. De hemställde att tingsrätten skulle meddela deldom avseende frågorna om vårdnad och boende.

Tingsrätten förordnade den 7 maj 2012 genom deldom att Alexander, i enlighet med parternas överenskommelse, skulle bo tillsammans med Winita Kalaphongsri. Parterna erinrades vidare om att vårdnaden om sonen alltså var gemensam.

Winita Kalaphongsri yrkade därefter på nytt, jämväl interimistiskt, att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om Alexander.

Martin Atso bestred yrkandena och yrkade för egen del att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om Alexander. Han yrkade vidare, jämväl interimistiskt, att barnet skulle bo växelvis hos parterna.

I samband med muntlig förberedelse beslutade tingsrätten genom ett interimistiskt beslut den 24 januari 2013 bl.a. att vårdnaden om Alexander alltså skulle vara gemensam och att barnet skulle tillerkännas visst umgänge med Martin Atso från den

16 februari 2013 till den 3 augusti 2013. Tingsrätten uppdrog vidare åt Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att, i samråd med socialnämnden i Södertälje kommun, verkställa en utredning i fråga om vårdnad och umgänge beträffande Alexander. Utredningen har sedermera inkommit till tingsrätten.

Den 25 januari 2013 dömde tingsrätten genom deldom till äktenskapsskillnad mellan parterna.

I samband med ny muntlig förberedelse beslutade tingsrätten den 25 juli 2013 genom ett interimistiskt beslut bl.a. att tingsrättens tidigare beslut om umgänge inte längre skulle gälla.

YRKANDEN M.M.

Winita Kalaphongsri har i första hand yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om Alexander. I andra hand har hon yrkat att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att Alexander ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Hon har för det tredje – för det fall tingsrätten skulle förordna att Martin Atso ska ha ensam vårdnad om Alexander eller att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos denne – yrkat att Alexander ska tillerkännas rätt till umgänge med henne ojämna veckor från onsdag kl. 15.00 till måndag kl. 15.00.

Martin Atso har bestritt Winita Kalaphongsris yrkanden, men har medgett att Alexander tillerkänns rätt till umgänge med henne enligt följande:

- a) två timmar varje söndag, i närvaro av umgängesstöd, under två månader,
- b) fyra timmar varje söndag, i närvaro av umgängesstöd, under två månader, och därefter
- c) umgänge under sex timmar varje söndag, med hämtning och lämning av umgängesstöd.

Martin Atso har för egen del yrkat i första hand att vårdnaden om Alexander ska anförtros honom ensam. I andra hand har han yrkat att den gemensamma vårdnaden

ska bestå och att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Han har för det tredje – för det fall tingsrätten skulle förordna att Winita Kalaphongsri ska ha ensam vårdnad om Alexander eller att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos henne – yrkat att Alexander ska tillerkännas rätt till umgänge med honom ojämna veckor från onsdag efter förskolans slut till måndag vid förskolans början. Han har vidare yrkat att hämtning och lämning ska ske på förskolan vid umgängets slut.

Martin Atso har vidare yrkat att vad tingsrätten förordnar beträffande frågorna om vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Winita Kalaphongsri har bestritt Martin Atsos yrkanden men har medgett att Alexander tillerkänns rätt till umgänge med denne enligt följande:

- a) två timmar varje söndag, i närvaro av umgängesstöd, under två månader,
- b) fyra timmar varje söndag, i närvaro av umgängesstöd, under två månader, och därefter
- c) umgänge under sex timmar varje söndag, med hämtning och lämning av umgängesstöd. Därefter bör umgänget utvärderas.

Winita Kalaphongsri har bestritt Martin Atsos yrkande om att det tingsrätten förordnar beträffande frågorna om vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Winita Kalaphongsri har som grund för sin talan åberopat att parternas konflikt är av så allvarlig karaktär att de inte kan samarbeta i frågor som rör Alexander. Det föreligger därför inte förutsättningar för gemensam vårdnad. Martin Atso är även olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Det finns vidare en risk för att barnet olovligen ska föras bort till Estland av Martin Atso. Barnet kan även fara illa av ett umgänge med fadern, om sådant umgänge skulle äga rum utan umgängesstöd.

Winita Kalaphongsri har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Parterna träffades 2006 i Thailand. De bodde inledningsvis kvar i landet, där Winita Kalaphongsri även är medborgare, under ungefär ett år. Parterna gifte sig 2007 i Ukraina och flyttade därefter till Martin Atsos hemland, Estland. Martin Atso är alltså medborgare i Estland. Parternas gemensamma barn, Alexander, föddes 2008 i Estland. Barnet är även medborgare i Estland. Martin Atso och Winita Kalaphongsri flyttade dock till Sverige innan Alexander var ett år gammal, och har sedan dess varit bosatta i landet. Parternas relation har under hela förhållandet varit konfliktfylld. Winita Kalaphongsri har under samlevnaden misshandlats både fysiskt och psykiskt av Martin Atso. Misshandeln har även vid några tillfällen skett i sonens närvaro. Alexander är med anledning av detta svårt traumatiserad och har gått på samtal hos Barn- och ungdomspsykiatri. Så fort Winita Kalaphongsri gjorde något Martin Atso inte tyckte om hotade han att ta Alexander ifrån henne. Han förklarade även för henne att hon inte skulle få träffa sonen om hon lämnade honom. Winita Kalaphongsri förstod så småningom att Martin Atso levde ett kriminellt liv och umgicks i kriminella kretsar. Han har vid två tillfällen dömts för brott. Den första gången dömdes han i februari 2004 för grov olovlig befattningsmed smuggelgods till fängelse ett år och två månader. Han utvisades även ur riket och förbjöds att återvända till Sverige före 2008. Han dömdes därefter på nytt den 23 april 2012 för samma brott. Under hösten 2011 kände Winita Kalaphongsri att hon inte längre orkade leva med Martin Atso och flyttade därför till en väninna. Hon sov ibland emellertid fortfarande över i den tidigare bostaden, eftersom Alexander bodde kvar hos Martin Atso. – Efter den första muntliga förberedelsen i tingsrätten, där ett visst umgänge mellan barnet och fadern beslutades, började Alexander visa tecken på att han kom till skada vid umgänget, genom att han slog sig själv. Under umgänkestillfällena, där Winita Kalaphongsri var närvarande tillsammans med barnet, uttalade Martin Atso hot mot henne. Socialtjänsten gjorde därför bedömningen att det fanns en risk för att Alexander skulle fara illa och placerade barnet och Winita Kalaphongsri den 12 april 2013 på ett skyddat boende. Socialtjänstens uppfattning var vid det tillfället att barnet behövde skyddas och att något umgänge inte skulle ske. Winita Kalaphongsri bor inte längre permanent på det skyddade boendet, utan tillbringar den huvudsakliga tiden hos sin pojkvän,

Andreas Witt. Hon har emellertid alltjämt kvar sin adress på det skyddade boendet. En förundersökning pågår alltjämt med anledning av att Martin Atso är misstänkt för grov kvinnofridskränkning gentemot Winita Kalaphongsri. Winita Kalaphongsris polisanmälan avsåg händelser som inträffat under åren 2006 till 2012 och som begåtts i Thailand, Estland och i Sverige. Efter en kort tid lades förundersökningen ned. Åklagaren upptäckte emellertid därefter bl.a. att Winita Kalaphongsri inte beretts möjlighet att redogöra för samtliga brott. Den ursprungliga brottsmisstanken grov kvinnofridskränkning omrubricerades den 25 september 2013 till misshandel. Samma dag lades förundersökningen om misshandel ned. Winita Kalaphongsri begärde emellertid omprövning av beslutet och den 24 februari 2014 beslutade åklagaren att återuppta förundersökningen om grov kvinnofridskränkning. – Vid de umgänges-tillfällen som ägde rum efter tingsrättens beslut vid den första muntliga förberedelsen blev Winita Kalaphongsri tvungen att själv ombesörja transporten för Alexander. Hon närvarade även själv vid dessa tillfällen trots att hon kände stark rädsla för Martin Atso. Under umgängestillfällena försökte Martin Atso förmå Winita Kalaphongsri att återkalla sin talan i vårdnadsålet och att även ta tillbaka sin polisanmälan. Hans försök att påverka henne eskalerade kraftigt vid det sista umgängestillfället, den 6 april 2013, då han även hotade henne med repressalier. Något umgänge mellan Alexander och Martin Atso har därefter inte skett. – Winita Kalaphongsri och hennes son har tidigare beviljats uppehållsrätt i Sverige. I vårdnads- och umgängesutredningen anges att Winita Kalaphongsri skulle ha fått ett utvisningsbeslut vid tiden då utredningen genomfördes. Då utredningen gavs in till tingsrätten fanns emellertid inte något beslut från Migrationsverket om att Winita Kalaphongsri skulle utvisas. Winita Kalaphongsri har dock vid ett senare tillfälle, den 3 december 2013, fått ett sådant utvisningsbeslut. Ett beslut om utvisning fattades samtidigt beträffande Alexander. Winita Kalaphongsri överklagade emellertid besluten till Migrationsdomstolen som den 18 mars 2014 beslutade att återförvisa målet till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Något lagakraftvunnet utvisningsbeslut beträffande Winita Kalaphongsri och Alexander finns således inte. Även Martin Atso har fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket. – Av vårdnads- och umgängesutredningen framgår att den del av utredningen som rör Winita Kalaphongsri inte har kommunicerats med henne. Detta är troligtvis

förklaringen till att utredningen innehåller ett flertal felaktiga uppgifter. Av yttrandet från Grigori Antonopoulos framgår även att utredningen innehåller ett flertal allvarliga brister. Winita Kalaphongsri hade tidigare för avsikt att leva tillsammans med Martin Atso. Uppgiften i utredningen att hon inte ville leva tillsammans med honom, utan istället bl.a. ville se Europa för att därefter resa tillbaka till Thailand, stämmer inte. Winita Kalaphongsri har inte, och har aldrig haft för avsikt att återvända till Thailand. Hon har i Thailand aldrig arbetat som prostituerad utan endast som gogo-dansare. Winita Kalaphongsri har vid flera tillfällen bett Martin Atso att lämna ut Alexanders pass till henne, så att hon tillsammans med sonen ska kunna besöka sin familj i Thailand. Martin Atso har emellertid vägrat att lämna passet till henne. Winita Kalaphongsri har aldrig motsatt sig ett umgänge mellan Alexander och hans far. Med hänsyn till barnets behov av trygghet vill hon emellertid att umgänget ska ske i närvaro av umgängesstöd.

Martin Atso har som grund för sin talan åberopat att Winita Kalaphongsri konsekvent vägrat att samarbeta om Alexander. Hon är på grund av sitt beteende och sitt leverne olämplig att ta hand om barnet.

Martin Atso har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Parterna träffades i Thailand. Winita Kalaphongsri arbetade vid det tillfället som gogo-dansare. Ett sådant arbete innebär inte bara att kvinnan dansar utan även att hon "säljer". De flyttade först till Ukraina tillsammans, därefter vidare till Estland. Parterna gifte sig i Ukraina för att Winita Kalaphongsri skulle kunna följa med Martin Atso till Estland. Martin Atso har varit den som under åren 2006 till 2012 försörjt familjen. Han har varken misshandlat eller hotat Winita Kalaphongsri. Efter en tid beslutade han sig dock för att skilja sig från henne, eftersom hon hade varit otrogen mot honom. Efter den första muntliga förberedelsen beslutade tingsrätten att ge Alexander rätt till umgänge med Martin Atso på anstalten Asptuna. Det beslutade umgänget kom till stånd vid några tillfällen och Martin Atso ordnade då transport för Alexander till och från fängelset. Den 6 april 2013 ansökte Winita Kalaphongsri hos stadsdels-

förvaltningen i Kista om att få en egen bostad, men hennes ansökan avslogs. Sex dagar senare polisanmälde hon Martin Atso och påstod att han hade hotat henne. På grund av polisanmälan beviljade socialtjänsten henne plats på ett skyddat boende. Winita Kalaphongsri polisanmälde således Martin Atso i syfte att ordna sitt boende. Hon uppgav till polisen att hon även blivit misshandlad under 2009, och lämnade som bevisning in ett fotografi. Eftersom Martin Atso visste att någon misshandel inte hade ägt rum, krävde han att polisen skulle undersöka fotografiet närmare. Så skedde också. Det visade sig då att fotografiet togs i slutet av 2012, efter det att parterna hade separerat. Winita Kalaphongsri flyttade ifrån deras gemensamma hem redan 2011 och var borta under fem månader. Både Martin Atso och Alexander lämnades då vind för våg. – Winita Kalaphongsri och Martin Atso var vid ett tillfälle under 2009 på besök i Thailand. När de skulle resa hem sa Winita Kalaphongsri till Martin Atso att han skulle åka i förväg till flygplatsen, och att hon därefter skulle komma efter med Alexander. Winita Kalaphongsri kom emellertid inte som utlovat. Martin Atso upptäckte sedan även att hon och hennes familj hade rest iväg med barnet. Martin Atso blev därför tvungen att ensam åka hem till Sverige igen. Martin Atso hade därefter kontakt med Winita Kalaphongsri per telefon. Hon ville då att han skulle skicka pengar till henne, vilket Martin Atso även gjorde. Några veckor senare reste han tillbaka till Thailand och fick då, med bistånd av polisen, tillbaka Alexander. Även Winita Kalaphongsri följde med tillbaka till Sverige. Händelsen visar emellertid att det finns en uppenbar risk för att Winita Kalaphongsri ska ta med sig Alexander till Thailand. Även det Winita Kalaphongsri på olika sätt har uttryckt på internet visar att en sådan risk finns. Skälet till att Martin Atso har vägrat att lämna Alexanders pass till Winita Kalaphongsri är att han är rädd att hon på nytt ska försvinna med barnet till sitt hemland. – Winita Kalaphongsri har aldrig haft en egen försörjning, utan har hela tiden levt på andras bekostnad. Martin Atso har vid ett flertal tillfällen försökt att få till stånd ett umgänge med Alexander. Winita Kalaphongsri har emellertid konsekvent vägrat att medverka till detta.

DOMSKÄL

Parterna har som muntlig bevisning åberopat partsförhör med sig själva. Winita Kalaphongsri har som muntlig bevisning även åberopat vittnesförhör med sin sambo Andreas Witt och med dennes mor, Marie Witt. Hon har vidare åberopat vittnesförhör med familjerättssekreteraren Tina Asplund och beteendevetaren Grigori Antonopoulos samt med Mahi Akter, verksamhetssamordnare på Sollentuna kvinnojour. Hon har som skriftlig bevisning åberopat delar av vårdnads- och umgängesutredningen, oros-anmälan till socialtjänsten, s.k. snabbupplysningar från familjerätten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, skrivelse från Marianne Sande på Akalla förskolor, intyg från Mahi Akter och socialsekreteraren Sheimaa Abbas, beslut av åklagare, yttrande från Grigori Antonopoulos, utredning från socialtjänsten, beslut från Migrationsverket och beslut från Migrationsdomstolen.

Martin Atso har som muntlig bevisning även åberopat vittnesförhör sin sambo Oksana Kuzmenko samt med psykologen AnnSofie Huuva, arbetsledaren Göran Engdahl och kontaktpersonen Leena Grahn, samtliga anställda vid anstalten Asptuna. Han har vidare åberopat vittnesförhör med förskolechefen Maria Aalto samt med Harri Onniselkä och Phanawan Onniselkä. Han har som skriftlig bevisning åberopat vårdnads- och umgängesutredningen, skrivelse från Akalla förskola, skrivelse från Marie Witt, intyg om återfallsprevention från AnnSofie Huuva, intyg från Göran Engdahl, utdrag från Facebook, beslut om nedlagd förundersökning, verkställighetsintyg samt bevis om registrering från Migrationsverket.

Parterna har i förhören i allt väsentligt bekräftat vad som anförts till utveckling av talan. De har tillagt bland annat följande.

Winita Kalaphongsri: Hon och Martin Atso bråkade ofta under deras förhållande. Det förekom även att han i samband med dessa bråk misshandlade henne. Martin Atso har även beskyllt henne för att vara otrogen, vilket hon aldrig varit. Martin Atso misshandlade henne första gången i Thailand, innan de hade gift sig. Han utdelade då

örffilar mot henne och spottade henne i ansiktet. Kort tid efter det att de hade gift sig misshandlade han henne på nytt. De bråkade ofta när de bodde i Estland, eftersom han hela tiden vill gå ut med sina vänner och festa. Det förekom att han i samband med grälen slog henne. Hon slog då ibland tillbaka, men detta medförde bara att han slog hårdare. Det var emellertid oftast fråga om verbal misshandel genom att han uttryckte sig nedsättande om henne och hennes familj. Martin Atso slog henne aldrig under henne graviditet, och de bråkade inte heller särskilt ofta under den perioden. Någon misshandel skedde inte heller då Alexander var liten. Hon följde inledningsvis med Martin Atso till Ukraina och därefter till Estland för att besöka honom, och inte att för stanna i Europa. Hon var emellertid förälskad i honom och när hon blev gravid med Alexander bestämde hon sig för att leva tillsammans med Martin Atso. De flyttade till Sverige innan Alexander hade hunnit fylla ett år. Under 2009 åkte de till Thailand på semester under en månad. När de skulle åka tillbaka till Sverige ville hon stanna kvar ytterligare en vecka eftersom hennes mamma skulle fylla år inom kort. Martin Atso tog då med sig Alexanders pass och flög tillbaka till Sverige. Han kom emellertid tillbaka efter en vecka, då i sällskap med thailändska poliser. Martin Atso påstod att hon inte var Alexanders mamma och att hennes mor hade stulit Alexander. Eftersom hon inte hade några handlingar som bevisade att hon var hon var barnets mor trodde poliserna inte på henne. Hon blev därför tvungen att följa med Martin Atso och Alexander tillbaka till Sverige. Kort tid efter händelsen i Thailand misshandlade Martin Atso henne i samband med att de bråkade. Han hotade även att skicka henne tillbaka till Thailand. Sedan Alexander föddes har Martin Atso använt barnet som ett vapen mot henne. Eftersom barnet är estnisk medborgare har Martin Atso ofta hotat att ta barnet ifrån henne. Det stämmer inte att Martin Atso är den som har haft det huvudsakliga ansvaret om Alexander. Han ansvarade för att hämta och lämna barnet på förskolan och för att bada barnet. Hon tog emellertid hand om allting annat. Det stämmer inte att hon under fem månader skulle ha övergivit Alexander. Hon flyttade ifrån Martin Atso eftersom hon inte stod ut med att vara kvar i förhållandet, och hade vid det tillfället inte några praktiska möjligheter att ta med sig Alexander. Hon ansåg även att det skulle vara bäst för Alexander att inte behöva byta förskola. Hon förstod inte heller hur systemet i Sverige var uppbyggt och vilka möjligheter till hjälp som fanns. Hon

tillbringade emellertid även under den perioden mycket tid med Alexander. När hon hade arbetat färdigt åkte hon hem till Martin Atso och var med Alexander där. Hon tillbringade även helgerna tillsammans med barnet. I början av 2012 tog hon, efter att ha rådgjort med en advokat, Alexander med sig hem. Kort tid därefter kom hon, genom sitt dåvarande ombud, överens med Martin Atso att han skulle få ta med sig Alexander till Estland under två veckor. Martin Atso stannade emellertid kvar i Estland under betydligt längre tid än så. – Vid det sista umgängestillfället som ägde rum på anstalten Asptuna försökte Martin Atso att få henne att ta tillbaka sina yrkanden i domstol. Han förklarade att om hon inte avslutade processen i domstol skulle han se till så att det fick ett slut. Han förklarade inte på vilket sätt, men hon uppfattade det han sa som ett hot. Hon motsätter sig inte att Alexander träffar sin far, men vill att umgänget ska ske under trygga former eftersom hon inte litar på Martin Atso.

Martin Atso: Han har inte fått träffa sin son på över ett år, vilket har varit mycket svårt för honom. I synnerhet som det har medfört att han inte haft någon möjlighet att hjälpa sonen, som har diagnosticerats med autism. Han tror inte att Winita Kalaphongsri fullt ut förstår barnets problem. Han har vid ett flertal tillfällen, genom familjerätten, försökt få till stånd ett umgänge med Alexander, men Winita Kalaphongsri har vägrat. Han och Winita Kalaphongsri separerade under 2011 som en följd av att hon varit otrogen mot honom. Alexander bodde då kvar hos honom. Winita Kalaphongsri träffade emellertid barnet minst en gång per vecka, och även under helgerna. När han informerade Winita Kalaphongsri om att han skulle avtjäna ett fängelsestraff och att hon därför ensam måste ta hans om Alexander under en tid, såg hon sin chans att sabotera hans umgänge med barnet. Han och Winita Kalaphongsri grälade ofta under deras förhållande. Han har emellertid aldrig misshandlat henne. Han har ofta tidigare rest till Estland med Alexander. Han har därför svårt att tro att Winita Kalaphongsri verkligen tror att det finns en risk att han ska föra bort barnet. Han känner till var Alexander går i förskola men har trots detta aldrig försökt att kontakta Winita Kalaphongsri. Han har därför även svårt att tro att hon skulle vara rädd för honom. Han lever nu tillsammans med sin sambo, Oksana Kuzmenko, och hennes femåriga dotter. Migrationsverket har fattat ett beslut om att han ska utvisas. Grunden för

utvisningsbeslutet är dels det brott som han har blivit dömd för, dels att han inte längre har ett arbete i Sverige. Han har emellertid överklagat beslutet till Migrationsdomstolen.

Tingsrätten gör följande bedömning

Vårdnads- och umgängesfrågan

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för ett barn ska det fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Vid bedömningen av om vårdnaden bör vara gemensam eller anförtrons en förälder ensam, ska rätten enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I lagmotiven framförs att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform och att ett gemensamt rättsligt ansvar ofta kan bidra till att främja goda förhållanden mellan barn och förälder. Vad som är bäst för barnet bör dock i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla (prop. 2005/06:99 s. 50 f.).

Enligt tingsrättens mening synes både Winita Kalaphongsri och Martin Atso ha ett uppriktigt engagemang för Alexander och vara måna om barnets välbefinnande. Winita Kalaphongsri har emellertid uppgett att hon under parternas förhållande blivit angripen både verbalt och fysiskt av Martin Atso och han även har hotat henne i samband med det senaste umgängestillfället i april 2013. Dessa uppgifter har bestritts av Martin Atso. Det kan således konstateras att parterna lämnat olika uppgifter om Martin Atso gjort sig skyldig till våld eller annat kränkande beteende mot Winita Kalaphongsri. Av utredningen framgår att den tidigare nedlagda förundersökningen mot Martin Atso avseende grov kvinnofridskränkning nu har återupptagits. Utredarna i vårdnads- och

umgängesutredningen har emellertid angett att det inte framkommit information som styrker uppgifterna om våld, men att uppgifterna inte heller helt kunnat avfärdas, samt att det således kan ha förhållit sig så som Winita Kalaphongsri uppgett. Utredarna har dock inte fått information om att övergrepp skulle ha skett systematiskt under en längre tid, varit allvarliga eller riktats mot flera personer samtidigt. Utredarna har vidare påpekat att det inte är ovanligt att barn med autismspektrumtillstånd slår sig själva i t.ex. ansiktet, på det sätt som Winita Kalaphongsri har berättat om. Av utredningen framgår vidare att det inte framkommit något som tyder på att någon av föräldrarna skulle vara olämpliga som vårdnadshavare, i stället synes båda vara måna om Alexanders hälsa och välbefinnande. Av de hörda personerna har bl.a. förskolechefen Maria Aalto bekräftat att Martin Atso, under den tid hon haft kontakt med familjen, tagit hand om Alexander på ett bra sätt. Vidare har Mahi Akter i sitt vittnesmål redogjort för hur Winita Kalaphongsri under sin vistelse på det skyddade boendet visat prov på mycket god omsorgsförmåga om barnet. Enligt tingsrättens mening visar utredningen inte annat än att både Winita Kalaphongsri och Martin Atso är lämpliga som vårdnadshavare.

Genom utredningen i målet har framkommit att parterna sedan en längre tid tillbaka inte har någon egentlig kontakt med varandra. Av de uppgifter de har lämnat vid huvudförhandlingen framgår även enligt tingsrättens mening att de saknar förtroende för varandra som vårdnadshavare. Utredarna har i sin bedömning angett att gemensam vårdnad riskerar att medföra situationer som skapar nya konflikter runt barnet. Parternas samarbetsproblem har ansetts vara av sådan karaktär att det, enligt utredarna, inte kan anses vara till Alexander bästa att Winita Kalaphongsri och Martin Atso har gemensam vårdnad om honom. Tingsrätten delar utredarnas bedömning att det får anses vara till Alexanders bästa att en av föräldrarna anförtros ensam vårdnad om honom.

När det sedan gäller fråga om vem som bör anförtros vårdnaden har såväl Winita Kalaphongsri som Martin Atso har gjort gällande att det föreligger risk för att motparten ska föra Alexander ut ur landet. Med hänsyn till att Winita Kalaphongsri är

medborgare i Thailand och Martin Atso är medborgare i Estland – samt att de båda tidigare fått besked från Migrationsverket att de ska utvisas från Sverige – kan det självfallet inte uteslutas att det finns en sådan risk. Något lagakraftvunnet beslut om utvisning finns emellertid inte beträffande någon av dem. Vidare har både Martin Atso och Winita Kalaphongsri förklarat sig ha för avsikt att skapa sig ett liv i Sverige tillsammans med sin nya partner. Familjerättssekreteraren Tina Asplund har i sitt vittnesmål förklarat att frågan om uppehållstillstånd inte har varit avgörande för hennes och hennes kollegas bedömning i vårdnadsfrågan. Tingsrätten finner sammantaget att utredningen i målet inte ger vid handen att det finnas en sådan risk för bortförande att den bör tillmätas någon egentlig betydelse för tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan.

Utredarna i vårdnads- och umgängesutredningen har som sin bedömning angett att Martin Atso bör anförtrös ensam vårdnad om Alexander och har som skäl bland annat angett att Winita Kalaphongsri visat ovilja till kompromisser och att hon har en negativ inställning till Alexanders relation till sin far samt att det inte finns något som tyder på att denna inställning kommer att förändras. Mot bakgrund av detta anser utredarna att Martin Atso är den förälder som bäst kan tillgodose Alexanders behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det familjerättssekreterarena anför talar med viss styrka för att Martin Atso bör anförtrös vårdnaden om barnet. När det gäller Martin Atsos inställning till Alexanders umgänge med Winita Kalaphongsri kan dock noteras att han vid huvudförhandlingen endast medgett att barnet tillerkänns ett mycket begränsat umgänge med sin mor – med samma utformning som Winita Kalaphongsri har medgett beträffande barnets umgänge med Martin Atso – och inledningsvis i närvaro av umgängesstöd, detta trots att barnet sedan en längre tid tillbaka är bosatt hos Winita Kalaphongsri. Utredarna har vidare bedömt att Martin Atso, trots det fängelsestraff som han har avtjänat, har mer stabila levnadsförhållanden än Winita Kalaphongsri. Såvitt framkommit vid huvudförhandlingen har dock varken hon eller Martin Atso för närvarande uppehållstillstånd eller arbete. Det har vidare enligt tingsrättens mening inte framkommit att Winita Kalaphongsris levnadssituation skulle vara oordnad på ett sätt som skulle göra henne olämplig som vårdnadshavare.

Alexander har under de senaste åren huvudsakligen bott hos Winita Kalaphongsri. Barnets invanda miljö är således att bo tillsammans med sin mor. För att bryta upp Alexander från denna miljö krävs enligt tingsrättens mening att det föreligger starka skäl för det. De skäl som anförts i vårdnads- och umgängesutredningen för att Martin Atso bör anförtrös vårdnaden är enligt tingsrättens mening beaktansvärda. Vid en sammantagen bedömning av vad som har framkommit i målet finner tingsrätten dock att det inte föreligger tillräckliga skäl för att bryta upp Alexander från hans invanda miljö hos sin mor. Tingsrätten finner därför att det är bäst för Alexander att Winita Kalaphongsri tillerkänns ensam vårdnad om honom.

Enligt tingsrättens mening har det inte framkommit något som tyder på att Alexander skulle fara illa av ett umgänge med Martin Atso. Det är istället angeläget att barnet får tillgång till sin far och att ett umgänge kan komma till stånd så snart som möjligt. Ett omfattande umgänge kräver dock att det finns ett visst samarbete mellan föräldrarna. Då det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan parterna finner tingsrätten att ett så omfattande umgänge som Martin Atso yrkat inte skulle vara förenligt med Alexanders bästa. Alexander ska därför ha rätt till umgänge med Martin Atso varannan helg, från fredag till måndag. Med hänsyn till att Alexander inte har träffat sin far under omkring ett års tid, finner tingsrätten vidare att det måste vara till fördel för barnet att umgänget inledningsvis sker i närvaro av umgängesstöd. Ett sådant umgänge ska äga rum vid fyra tillfällen i de lokaler som tillhandahålls av familjerätten i Rinkeby-Kista för sådan umgängesverksamhet. Enligt de uppgifter som familjerätten har lämnat till tingsrätten krävs dock en viss tid för förberedelser, mellan två och tre månader, innan ett umgänge med umgängesstöd kan komma till stånd. Med hänsyn härtill ska umgänget inledas i mitten av augusti 2014. Umgänget bör därefter successivt utökas.

För att minska risken för att Alexander ska få uppleva att föräldrarna hamnar i konflikt med varandra vid överlämnadetillfällen bedömer tingsrätten att det är att föredra att hämtning och lämning av barnet i huvudsak sker i samband med att barnets förskola eller skola börjar respektive slutar. Vid de tillfällen under hösten 2014 då umgänget

börjar eller slutar under dagar då Alexander inte går i förskolan, bör överlämnandet ske på en neutral plats. Hämtning och lämning ska vid dessa tillfällen därför ske utanför familjerättens umgängeslokaler.

Det tingsrätten har beslutat i fråga om vårdnad och umgänge bör gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Ersättning enligt rättshjälpslagen

Gottfried Hummler

Målet inleddes i februari 2012 och Gottfried Hummler har varit ombud för Martin Atso sedan juli 2012. Martin Atso inkom emellertid först den 8 januari 2014 med en skrift där han angav att han ansökte om rättshjälp. Närmare underslag för rättshjälpsansökan ingavs därefter till tingsrätten den 13 januari 2014. Gottfried Hummler har nu yrkat att tingsrätten fastställer hans ersättning till sammanlagt 138 488 kr. Ersättningen motsvarar bl.a. arbete i 87 timmar.

Ett rättshjälpsbiträde har enligt 27 § rättshjälpslagen rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Arbete före ansökan om förordnande ersätts endast om det varit av mindre omfattning eller av brådskande art. Den arbetstid som Gottfried Hummler nedlagt i målet före ansökan uppgår till åtta timmar. Enligt förarbetsuttalanden avses med arbete i mindre omfattning arbete som kan anses motsvara vad en advokat debiterar under en arbetsdag, det vill säga sex timmar (se prop. 1996/97:9 s. 218 och NJA 2007 s. 323). Något skäl att frångå denna riktlinje saknas i det aktuella fallet. Martin Atso har gett in ansökan om rättshjälp under slutskedet av målets handläggning. De åtgärder som vid den tidpunkten återstod var, förutom att huvudförhandling skulle hållas, endast att Gottfried Hummler skulle inkomma med uppgift om den bevisning som Martin Atso åberopade. Tingsrätten finner därmed att Gottfried Hummler har lagt ned för mycket arbete under den tid som han har varit

förordnad som rättshjälpsbiträde. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att skälig ersättning för den tid Gottfried Hummler varit förordnad rättshjälpsbiträde motsvarar arbete under femtio timmar. Hans övriga yrkanden får anses skäliga och ska bifallas.

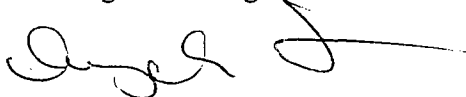
Serpil Güngör

Tingsrätten har tidigare beslutat att Winita Kalaphongsris förmån av rättshjälpsbiträde ska få omfatta sammanlagt 130 timmar. Tidigare ombud och biträde enligt rättshjälpslagen har tillerkänts ersättning för sammanlagt 45 timmars arbete. Serpil Güngör har nu yrkat ersättning för 116 timmars arbete. Med hänsyn till tidigare beslut, som tingsrätten inte finner skäl att göra avsteg ifrån, kan Serpil Güngör tillerkännas ersättning för arbete med högst 85 timmar. Enligt tingsrättens mening får skälig ersättning för Serpil Güngörs arbete som rättshjälpsbiträde anses motsvara den tiden, varför hon ska tillerkännas ersättning för 85 timmars arbete. Hennes övriga yrkanden får anses skäliga och ska bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1 (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 23 juni 2014. Prövningstillstånd erfordras.

På tingsrättens vägnar



Angelica Jonsson



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Bilaga

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra detta genom att skriva till Högsta domstolen.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,
4. varför klaganden anser att avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med Er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt komma att användas med Er också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.